

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA "NO WAY HOME"

Última actualización: Junio de 2026

Bienvenido a **No Way Home**. Los presentes Términos y Condiciones de Uso (en adelante, los "Términos") constituyen un acuerdo legal vinculante entre usted (en adelante, el "Usuario") y los desarrolladores/operadores de No Way Home (en adelante, la "Plataforma"). Al registrarse, acceder o utilizar nuestros servicios, el Usuario manifiesta su consentimiento expreso y aceptación sin reservas de los presentes Términos. Si no está de acuerdo con el presente documento, deberá abstenerse de inmediato de utilizar la Plataforma.

CLÁUSULA PRIMERA: Naturaleza del Servicio y Rol de Intermediación

1.1. Naturaleza Jurídica: No Way Home es un mercado tecnológico bidireccional en línea. Su función se limita exclusivamente a actuar como intermediario tecnológico para que los usuarios registrados puedan publicar, buscar, reservar y gestionar estancias vacacionales o alojamientos temporales.

1.2. Ausencia de Relación Contractual de Hospedaje: La Plataforma no es propietaria, no gestiona, no opera ni posee control inmobiliario ni comercial sobre ninguno de los alojamientos publicados. Los contratos de hospedaje o reserva se celebran única y exclusivamente entre el Huésped y el Anfitrión. La Plataforma no forma parte de dicha relación contractual.

CLÁUSULA SEGUNDA: Registro de Cuentas, Elegibilidad y Perfiles de Usuario

2.1. Elegibilidad: Al crear una cuenta, el Usuario declara bajo protesta de decir verdad que tiene la capacidad legal para contratar y obligarse según la legislación aplicable.

2.2. Veracidad de la Información: El Usuario se obliga a proporcionar información verídica, exacta, actual y completa durante el proceso de registro, asumiendo el compromiso de actualizarla inmediatamente ante cualquier modificación.

2.3. Seguridad de la Cuenta: Las cuentas son personales e intransferibles. El Usuario es el único responsable de salvaguardar la confidencialidad de sus credenciales de acceso. Cualquier actividad realizada a través de su cuenta se presumirá efectuada por el Usuario titular.

2.4. Roles de la Plataforma: El sistema reconoce tres roles de acceso específicos:

- **Huésped:** Usuario autorizado para buscar, interactuar y reservar alojamientos temporales.
- **Anfitrión:** Usuario autorizado para publicar, publicitar y comercializar propiedades para hospedaje.
- **Administrador:** Personal designado por la Plataforma para labores de soporte, moderación, auditoría y mantenimiento técnico. Cada rol tendrá acceso estrictamente restringido a las funciones habilitadas para su perfil.

CLÁUSULA TERCERA: Derechos y Obligaciones de los Anfitriones

El Anfitrión se compromete formalmente a:

- **Exactitud en las Publicaciones:** Proporcionar descripciones precisas, fotografías reales, precios finales (incluyendo tarifas de limpieza si aplica) y reglas de la casa claras para cada alojamiento.
- **Disponibilidad y Cumplimiento:** Mantener el calendario de disponibilidad rigurosamente actualizado y honrar de manera obligatoria todas las reservas confirmadas a través de la Plataforma.
- **Cumplimiento Normativo:** Garantizar que las propiedades cumplen con todas las normativas locales, permisos habitacionales, de seguridad, de protección civil y fiscales correspondientes.

CLÁUSULA CUARTA: Derechos y Obligaciones de los Huéspedes

El Huésped se compromete formalmente a:

- **Uso Conforme a Destino:** Utilizar las propiedades reservadas de forma legal, diligente y responsable, respetando escrupulosamente las reglas específicas fijadas por el Anfitrión.
- **Prohibición de Actividades Ilícitas:** Abstenerse de realizar conductas molestas, insalubres, nocivas o de carácter ilícito dentro de las propiedades.
- **Ocupación y Daños:** No exceder la capacidad máxima de huéspedes autorizada en la reserva y responder económicamente por cualquier daño material causado al inmueble durante la estancia.

CLÁUSULA QUINTA: Régimen de Reservas, Cancelaciones y Pagos

5.1. Disponibilidad: Todas las reservas se procesan en tiempo real y quedan sujetas a la confirmación de la disponibilidad por parte del sistema o el Anfitrión.

5.2. Políticas de Cancelación: Las cancelaciones y los reembolsos asociados se regirán por los términos y las penalizaciones específicas seleccionadas por el Anfitrión en el anuncio o, en su defecto, por las políticas estandarizadas de la Plataforma.

5.3. Mitigación de Fraudes: La Plataforma se reserva la facultad de cancelar unilateralmente y sin responsabilidad alguna cualquier reserva cuando existan indicios razonables de transacciones fraudulentas, robo de identidad, suplantación o violación de los presentes Términos.

CLÁUSULA SEXTA: Conductas Estrictamente Prohibidas

Queda estrictamente prohibido a los Usuarios:

- Utilizar la Plataforma, su infraestructura o canales de comunicación para fines ilegales o no autorizados.
- Extraer datos ("scraping") de la Plataforma o intentar vulnerar o acceder a cuentas ajenas.
- Distribuir virus, malware, troyanos o cualquier software malicioso que afecte la operatividad del sistema.
- Interferir o manipular las pasarelas de pago, tarifas del servicio o el flujo de reservas instituido.
- Publicar material difamatorio, obsceno, discriminatorio, fraudulento o que incite al odio o a la violencia

CLÁUSULA SÉPTIMA: Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

7.1. Titularidad de Derechos: Todos los elementos que componen la Plataforma, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa: el código fuente, la arquitectura de software, bases de datos, algoritmos, diseños gráficos, logotipos, marcas comerciales, interfaces de usuario y textos, son propiedad exclusiva de los desarrolladores de No Way Home o de sus respectivos licenciantes.

7.2. Prohibición de Explotación: Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, ingeniería inversa o cualquier forma de explotación comercial o personal de dichos elementos sin la autorización previa, expresa y por escrito de los titulares legítimos.

CLÁUSULA OCTAVA: Limitación de Responsabilidad Expresa

En la medida máxima permitida por las leyes aplicables, **No Way Home** no será responsable por:

- Cualquier daño directo, indirecto, incidental o derivado que surja del uso de la Plataforma o de la conducta de los Usuarios.
- Errores, imprecisiones o falsedades en la información provista por Huéspedes o Anfitriones.
- Pérdidas materiales, lesiones personales, daños a la propiedad o decesos ocurridos en el marco de una estancia contratada mediante la Plataforma.
- Interrupciones imprevistas del servicio, fallos de conectividad, caídas del servidor o casos fortuitos y de fuerza mayor fuera del control razonable de los desarrolladores.

CLÁUSULA NOVENA: Suspensión, Rescisión y Resolución de Disputas

9.1. Facultad de Suspensión: La Plataforma podrá suspender de manera temporal o definitiva el acceso a cualquier perfil sin necesidad de declaración judicial cuando se verifique un incumplimiento a estos Términos, riesgos de seguridad a terceros o fraude potencial.

9.2. Resolución de Conflictos: Para cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución de los presentes Términos, las partes se someten en primera instancia a los mecanismos de conciliación interna de la Plataforma. De no resolverse, se sujetarán a la jurisdicción de las leyes y tribunales competentes de la Ciudad de México (u otra jurisdicción aplicable por el equipo legal), renunciando a cualquier otro fuero.

CLÁUSULA DÉCIMA: Modificaciones a los Términos

La Plataforma se reserva el derecho de modificar el presente documento en cualquier momento. Toda actualización será debidamente notificada mediante su publicación directa en la interfaz web o aplicación móvil de la plataforma. El uso continuo de la Plataforma con posterioridad a la publicación de las modificaciones constituirá la aceptación vinculante de las mismas.